غير صحيحة فلا يتصور احجاج الصبي ولو باذن وليه اللهم الا ان يقال العبارة الصحيحة ويصح بدون لا لما فى الفتاوى السراجية سواء كان الحاج عن غيره رجلا او امرأة وسواء كان عبدا أو أمة أو صبيا مراهقا لكن فى البحر الزاخر وان احجوا صبيا لم يجز انتهى قال فى الكبير ويمكن ان يقيد هذا بغير المراهق ليرتفع الخلاف يعنى ويمكن ان لا يقيد فيتحقق الخلاف وحينئذ يصح عدم الجواز للاحتياط ولما تقدم والله أعلم واما قوله فى الكبير ويصح احجاج المريض فهو ظاهر لا مرية فيه (التاسع عشر عدم الفوات) أى باختياره وتقصير منه (فلو فاته الحج) بأن تشاغل بحوائج نفسه (لم يجز) اى احرامه عنه (ثم ان فاته لتقصيره منه ضمن) اى المال (فان حج من مال نفسه) اى عن الميت من عام قابل (جاز) اى أجزأه عنه (وان فاته) أى الحج (بآفة سماوية) كمرض وسقوط عن بعير ونحو ذلك (لم يضمن) أى النفقة كما صرح به محمد (ويستأنف الحج عن الميت) لكن نفقته فى رجوعه من ماله خاصة وعليه من مال نفسه الحج من قابل على ما فى البحر الزاخر وغيره وفى الاختيار وان فاته الحج لمرض اوحبس اوهرب المكارى اوماتت دابته فله ان ينفق من مال الميت حتى يرجع الى اهله وعن محمد فى نوادر ابن سماعة له نفقة ذهابه دون ايابه ولو انصرف الحاج الى منزله قبل طواف الزيارة يعود بنفقة من ماله (العشرون ان يحج الذى عينه) أى بخصوصه دون غيره والتعيين ما بينه بقوله (بأن قال يحج عنى فلان ولا يحج غيره فمات فلان) اى فان مات فلان (لم يجز حج غيره) اى عنه وهذا ان صرح بمنع حج غيره عنه (ولو لم يصرح بالمنع بأن قال يحج عنه فلان فمات فلان واحجوا عنه غيره جاز) اى كما فى البحر الزاخر (ولو اوصى ان يحج عنه ولم يوص الى احد) اى ولم يعين رجلا (فاجتمعت الورثة واحجوا عنه) اى رجلا (جاز) وفى منسك الكرمانى ولو اوصى بأن يحج عنه فلان فأبى فدفع الوصى الى غيره جاز وان لم يكن يأبى ودفع الوصى الى غيره جاز ايضا كما لو كان الموصى حيا فأمر بذلك ثم رجع فله ذلك كذا هذا انتهى وفيه بحث لا يخفى من جهة الفرق حيث للموصى ان يعين فلانا ويقول ولا يحج غيره ثم يأمر غيره ان يحج عنه بخلاف الوصى حيث ليس له ذلك ثم من جملة الشرائط الوقت عند زفر فلو اوصى قبل الوقت فمات لا يصح عند زفر وهو المختار عند البعض ويصح عند أبى يوسف وقد سبق تحقيق هذا فى باب شرائط وجوب الحج وحاصله ان هذه وصية قبل تحقق سبب الوجوب فلا يصح كما قاله زفر أو قبل تصور سبب وجوب الاداء فيصح كما قاله أبو يوسف اولا يصح عن فرضه عند زفر ويصح عن نفله عند ابى يوسف فلا خلاف ولهذا قال المصنف (وهذه الشرائط كلها فى الحج المفروض واما فى الحج النفل فلا يشترط فيه شئ من هذه الشرائط غالبا)أى فى اكثر المسائل (الا الاسلام والعقل والتمييز) وفيه بحث سبق (والنية)اى بشرط النية فى النفل أيضا وتعتبر فى حقه ولو بعد الاداء أى اداء الاعمال وفراغها ثم ينويها له ويجعل له ثواب حجه وهذا ظاهر اذا لم تنو النية بخلاف ما اذا عين غيره فى نيته لكن اذا نوى لنفسه هل يجوز ان يجعل لغيره ثواب فعله فالظاهر جوازه والله أعلم (وينبغى ان يكون منها) اى من الشرائط (عدم الاستئجار) اى لما سبق من انه لا يجوز الاجرة فى العبادة (ولم نجده صريحا فى النفل) فيه انه لا فرق بينهما فى النفل ولا صرف عن اطلاقه من العقل فالحكم اعم والله اعلم (ولا يشترط خواز الاحجاج ان يكون الحاج المأمور قد حج عن نفسه) اى عندنا وعند مالك فيجوز حج الصرورة) بفتح الصاد المهملة وضم الراء الاولى وهو الذى لم يحج عن نفسه (الا ان الافضل) كما قال فى البدائع (ان يكون قد حج عن نفسه) اى لخروج عن الخلاف الذى هو

الرمى بسبع حصيات ذبح دم القران ان كان قارنا ودم التمتع ان كان متمتعا ثم الحلق واجب على القارن والمتمتع فيختار كبشا سمينا كاملا غير ناقص ولا اعجف ويضجعه مستقبل القبلة (ويقول) وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا ومانا من المشركين ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت